

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Số: 1003.01/2025/QC-ĐGTH

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành khác;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 1003.01/2025/HĐĐG-ĐGTH ngày 10/3/2025 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng ban hành Quy chế cuộc đấu giá gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá, nguồn gốc tài sản, căn cứ pháp lý

1.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng 108,6m² đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 8, tại địa chỉ: Số nhà 6B phố Thi Sách, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DH 777026, số vào sổ cấp GCN: CS51242 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 29/9/2022 mang tên người sử dụng là ông Đinh Công Hóa và bà Mai Thị Nga - Giấy chứng nhận này được cấp đổi từ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BU 920287 do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 23/4/2015. Cụ thể:

*** Vị trí thửa đất:** Thuộc thửa đất số 39, tờ bản đồ số 8, tại địa chỉ: Số nhà 6B phố Thi Sách, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

*** Về ranh giới thửa đất:** Một mặt giáp phố Thi Sách, ba mặt còn lại giáp các hộ liền kề.

*** Về diện tích thửa đất:** Diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DH 777026 là 108,6m². Diện tích theo kết quả đo đạc thực tế là 108,6m².

*** Tài sản trên đất gồm có:** 01 nhà 3 tầng và tum đã cũ, mái của tầng 3 lợp tôn phần mái nhà giáp phố Thi Sách, tiếp đến là phần tum, phần phía sau cùng của tầng 3 được người thuê nhà dùng làm sân phơi và không được lợp mái (Theo hiện trạng thực tế).

1.2. Nguồn gốc của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Số 193H Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

(Chi tiết về tài sản, nguồn gốc, tình trạng pháp lý thể hiện ở Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 10/01/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Chứng thư thẩm định giá số: 167/2025/0041-PD/CT ngày 26/02/2025 của Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông và các tài liệu khác kèm theo).

1.3. Căn cứ pháp lý:

- Bản án số: 11/2024/KDTM-ST ngày 26/4/2024 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

- Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số 11/TB - TA ngày 10/6/2024 của Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số: 18/QĐ-CCTHADS ngày 04/10/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

- Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 04/QĐ-CCTHADS ngày 16/12/2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 10/01/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DH 777026, sổ vào sổ cấp GCN: CS51242 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 29/9/2022 mang tên người sử dụng là ông Đinh Công Hóa và bà Mai Thị Nga;

- Chứng thư thẩm định giá số: 167/2025/0041-PD/CT ngày 26/02/2025 của Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông;

- Công văn số: 1028/TB-THADS ngày 10/3/2025 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đề nghị ký kết hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản;

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 1003.01/2025/HĐĐG-ĐGTH ngày 10/3/2025 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

Điều 2. Giá khởi điểm của tài sản: 56.446.215.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm mười lăm nghìn đồng). Giá bán chưa bao gồm các loại thuế, phí, các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước

3.1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

3.2. Tiền đặt trước: 6.000.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng).

Người đăng ký tham gia đấu giá chuyển tiền đặt trước bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty như sau:

- Đơn vị hưởng: **Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.**

- Tài khoản số: **2172626289** tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Từ Liêm.

- Nội dung chuyển tiền: Họ và tên (Đối với cá nhân); Tên công ty, tổ chức (Đối với công ty, tổ chức) Nộp tiền đặt trước theo Quy chế số 1003.01.2025.QC.ĐGTH.

Khoản tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Công ty chậm nhất vào **17h00 ngày 15/4/2025.**

Trong trường hợp người tham gia đấu giá tài sản đã nộp khoản tiền đặt trước mua được tài sản đấu giá thì khoản tiền đặt trước được trừ vào giá mua tài sản;

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai; người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng; người tham gia đấu giá không trúng đấu giá;

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng chuyển khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) (đã được chuyển thành tiền đặt cọc) của người trúng đấu giá vào tài khoản của người có tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá;

Phí chuyển trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá (trong trường hợp chuyển khoản) được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó. Phí chuyển tiền của người trúng đấu giá do người trúng đấu giá chịu.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Kế hoạch đấu giá

4.1. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 20/3/2025 đến ngày 15/4/2025 (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

4.2. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 20/3/2025 đến ngày 15/4/2025 (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

4.3. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4.4. Thời gian xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và tài liệu liên quan: Từ ngày 20/3/2025 đến ngày 15/4/2025 (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

4.5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 26/3/2025, ngày 27/3/2025 và ngày 28/3/2025 tại: Số nhà 6B phố Thi Sách, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Sáng từ 08h00 đến 12h00, chiều từ 13h00 đến 17h00).

4.6. Ngày, giờ bắt đầu, hết hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 20/3/2025 đến 17h00 ngày 15/4/2025. Tiền đặt trước được nộp bằng cách thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty theo hướng dẫn tại Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng ban hành.

4.7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, được sửa đổi theo khoản 45, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng, địa chỉ: Số 20, ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo thời gian quy định tại **mục 4.2** và nộp tiền đặt trước theo thời gian quy định tại **mục 4.6** của Quy chế này.

4.8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 14h00 ngày 18/4/2025 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng. Địa chỉ: Số 20, ngõ 1, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4.9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên.

(Ngày làm việc của Công ty là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu và ngày làm việc bù theo quy định, trừ ngày nghỉ lễ, Tết và ngày được nghỉ bù theo quy định).

Điều 5. Hồ sơ mời tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá

5.1. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Quy chế cuộc đấu giá;
- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

5.2. Hồ sơ tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá bao gồm:

5.2.1. Đối với các tổ chức:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Quyết định thành lập/Giấy phép hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác. Các giấy tờ nêu trên do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Biên bản họp Hội đồng thành viên (Đối với Công ty hợp danh, Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông (Đối với Công ty cổ phần) hoặc Nghị Quyết/Quyết định mua tài sản đấu giá hoặc văn bản khác có giá trị tương đương;

- Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá (mang theo bản chính để đối chiếu).

5.2.2. Đối với cá nhân:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu (mang theo bản chính để đối chiếu).

5.2.3. Đối với trường hợp ủy quyền:

- Văn bản ủy quyền đúng quy định của pháp luật;
- Bản sao Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được ủy quyền (mang theo bản chính để đối chiếu).

5.3. Người tham gia đấu giá: Là các tổ chức, cá nhân chấp nhận giá khởi điểm; những điều quy định tại Quy chế này; đã thực hiện thủ tục liên quan đến việc xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan; thực hiện việc xem tài sản theo kế hoạch do Công ty tổ chức hoặc xác nhận về việc tự xem tài sản; mua và nộp hồ sơ, tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá (trong trường hợp đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp) đúng quy định và không thuộc một trong những trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá sau đây:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

- Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của những người này;

- Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó;

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho một người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người được ủy quyền không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

Điều 6. Trình tự cuộc đấu giá

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc, công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

- Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

- Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

- Nhắc lại mức giá khởi điểm của tài sản;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- Điều hành việc trả giá theo quy định khoản 2, Điều 41 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 25, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Lập biên bản các vi phạm Quy chế cuộc đấu giá (nếu có).

Điều 7. Nội quy phòng đấu giá

- Chỉ những người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá mới được tham gia đấu giá; Người tham gia đấu giá xuất trình Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu bản chính khi điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- Người tham gia đấu giá phải đến đúng thời gian theo thông báo đấu giá;
- Không sử dụng các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá;
- Không mang vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
- Không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá;
- Ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, không đi lại trong phòng đấu giá;
- Không nói chuyện trao đổi bàn bạc giữa những người tham gia đấu giá;
- Không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá (Nếu không được phép của người điều hành cuộc đấu giá).

Điều 8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; bước giá và việc áp dụng bước giá; giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ; xác định người trúng đấu giá

8.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

Đấu giá viên đề nghị người tham gia đấu giá giơ số để thực hiện việc trả giá, người nào giơ số trước thì được trả giá trước. Trường hợp ít nhất có từ 02 người tham gia đấu giá trở lên cùng giơ số vào cùng một thời điểm thì Đấu giá viên sẽ tổ chức bốc thăm giữa những người giơ số vào cùng một thời điểm để chọn ra người trả giá trước (người nào bốc được thăm trả giá trước thì sẽ được trả giá trước).

8.2. Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng phương thức trả giá lên. Người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

8.3. Bước giá và việc áp dụng bước giá; giá trả hợp lệ, giá trả không hợp lệ:

8.3.1. Bước giá: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

8.3.2. Việc áp dụng bước giá và giá trả hợp lệ:

Người tham gia đấu giá phải trả giá bằng lời nói, người trả giá đầu tiên phải trả giá ít nhất bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm, phần cao hơn giá khởi điểm phải là bội số của bước giá (bước giá được quy định chi tiết tại Quy chế cuộc đấu giá này là **200.000.000 đồng**);

Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất một bước giá, *giá trả sau = giá trả trước liền kề + $n \times 200.000.000$ đồng, trong đó, n là số bước giá và là số nguyên dương ($n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$)*. Khoảng thời gian tối đa của người trả giá đầu tiên kể từ khi Đấu giá viên đề nghị người tham gia đấu giá giờ số để thực hiện việc trả giá là không quá 05 phút và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá không quá 05 phút tính từ thời điểm người trả giá liền kề trước đó thực hiện xong việc trả giá. Người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá đúng hướng dẫn trên thì giá trả là hợp lệ.

Trường hợp nếu người tham gia đấu giá trả sai bước giá mà đồng ý làm tròn lên bước giá trên liền kề gần nhất thì giá trả được coi là hợp lệ;

Đơn vị tiền tệ sử dụng tại phiên đấu giá là Đồng. Trường hợp khách hàng không nói đơn vị tiền tệ thì đơn vị tiền tệ được mặc nhiên xác định là Đồng.

8.4. Giá trả không hợp lệ:

Trường hợp giá trả của người tham gia đấu giá thấp hơn giá khởi điểm thì giá trả là không hợp lệ và người tham gia đấu giá sẽ bị mất quyền tiếp tục tham gia đấu giá;

Trường hợp người có giá trả sau trả thấp hơn hoặc bằng giá mà người trả giá trước liền kề đã trả thì giá trả là không hợp lệ và người tham gia đấu giá bị mất quyền tiếp tục tham gia đấu giá;

Nếu giá trả của người trả giá đầu tiên quá thời gian 05 phút kể từ thời điểm Đấu giá viên đề nghị người tham gia đấu giá giờ số để thực hiện việc trả giá thì giá trả là không hợp lệ và người tham gia đấu giá sẽ bị mất quyền tiếp tục tham gia đấu giá;

Giá trả giữa các lần trả giá quá 05 phút tính từ thời điểm người trả giá liền kề trước đó thực hiện xong việc trả giá thì giá trả là không hợp lệ và người tham gia đấu giá sẽ bị mất quyền tiếp tục tham gia đấu giá;

Trường hợp nếu người tham gia đấu giá trả sai bước giá mà người tham gia đấu giá không đồng ý làm tròn lên bước giá trên liền kề gần nhất thì giá trả coi như không hợp lệ và bị mất quyền tiếp tục tham gia đấu giá;

Trường hợp người tham gia đấu giá nói đơn vị tiền tệ không phải là Đồng khi thực hiện trả giá thì giá trả là không hợp lệ và bị mất quyền tiếp tục tham gia đấu giá;

Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá bằng hình thức khác mà không phải là hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói thì không hợp lệ và bị mất quyền tiếp tục tham gia đấu giá.

8.5. Xác định người trúng đấu giá: Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người đã trả giá hợp lệ và cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 9. Rút lại giá đã trả

Tại phiên đấu giá thực hiện bằng phương thức trả giá lên theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị tước quyền tham dự phiên đấu giá.

Điều 10. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 11. Đấu giá không thành

11.1. Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
- Tại phiên đấu giá không có người trả giá;
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và phiên đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;
- Người đã trả giá rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 32, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 mà không có người trả giá tiếp;
- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 2a, Điều 49 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024.

11.2. Việc xử lý tài sản đấu giá không thành được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc đấu giá lại theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 12. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá

12.1. Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau:

Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó;

12.2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

12.3. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 12.1 Điều này không áp dụng đối với tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Điều 13. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá nếu vi phạm một trong những quy định sau:

- Người trả giá cao nhất giá rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 9 của Quy chế này (Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 32, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024);

- Các trường hợp bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 5, Điều 9 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 5, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024, bao gồm:

+ Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

+ Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

+ Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

+ Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh

nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

+ Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 14. Các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

- Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 9 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 5, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024,

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3, Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 32, khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;

Số tiền đặt trước trong các trường hợp trên thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 15. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá

Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định tại khoản 2, Điều 45 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 thì người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3, Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số

37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 16. Thanh toán tiền mua tài sản

Người mua được tài sản đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội trong thời hạn không quá **30** ngày, kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm.

Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

(Theo khoản 7, Điều 1 Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ).

Thông tin tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội như sau:

- Đơn vị hưởng: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng.
- Tài khoản số: **3949.0.1049415**, mã QHNS: 1049415 tại Phòng Giao dịch số 2 – Kho bạc nhà nước Khu vực I.
- Nội dung: {Họ tên người trúng đấu giá} Nộp tiền mua tài sản đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá số 1003.01.2025.QC.ĐGTH.

Trường hợp sau khi cuộc đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.

(Theo khoản 12 Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự).

Điều 17. Địa điểm, bảo quản, bàn giao tài sản

17.1. Bảo quản và bàn giao tài sản:

- Bảo quản tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có trách nhiệm yêu cầu người đang quản lý và trông coi tài sản giữ nguyên hiện trạng tài sản như khi người đăng ký tham gia đấu giá đến xem tài sản cho đến khi bàn giao xong cho người mua được tài sản đấu giá;

- Bàn giao tài sản đấu giá: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có trách nhiệm bàn giao các văn bản, giấy tờ, tài liệu có liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản để làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đó.

17.2. Địa điểm bàn giao tài sản: Số nhà 6B phố Thi Sách, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điều 18. Hủy kết quả đấu giá tài sản và hậu quả pháp lý

18.1. Kết quả đấu giá tài sản bị hủy trong các trường hợp sau đây:

- a) Theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người trúng đấu giá về việc hủy kết quả đấu giá tài sản hoặc giữa người có tài sản đấu giá và người trúng đấu giá về việc hủy giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;
- b) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá bị Tòa án tuyên bố vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp người trúng đấu giá có hành vi vi phạm quy định điểm b, khoản 5, Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung theo điểm e khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- c) Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản bị hủy bỏ theo quy định tại khoản 6 Điều 33 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- d) Theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, được sửa đổi theo khoản 45 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 hoặc trong trường hợp người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối, dìm giá trong quá trình tham gia đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá hoặc hồ sơ tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản.

18.2. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá:

Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các điểm b, c và d, khoản 18.1 Điều này thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải trả bằng tiền. Bên gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hủy kết quả đấu giá tài sản theo quy định tại các điểm c và d, khoản 18.1 Điều này được thực hiện như sau: Người có tài sản đấu giá hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ hoặc tuyên bố hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đã đấu giá

19.1. Người tham gia đấu giá có trách nhiệm tham khảo, nghiên cứu kỹ về thông tin, giá trị, chất lượng tài sản cũng như các quy định khác của pháp luật về tài sản đấu giá trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

19.2. Người có tài sản phải chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá; tổ chức đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá và không có trách nhiệm giải quyết các khiếu nại liên quan đến tài sản và việc đăng ký quyền sở hữu và sử dụng tài sản nêu trên.

Điều 20. Quyền và nghĩa vụ của người đăng ký tham gia đấu giá

- Người đăng ký tham gia đấu giá được quyền tham gia đấu giá tài sản khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại khoản 5.3, Điều 5 Quy chế này;

- Người đăng ký tham gia đấu giá có nghĩa vụ tự tham khảo, tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật liên quan đến tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành trước khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản và tuân thủ mọi quy định của pháp luật đối với tài sản đấu giá;

- Người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận việc dừng đấu giá theo đề nghị của Cơ quan Thi hành án trên cơ sở quy định của pháp luật liên quan (nếu có).

Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá được xác định từ thời điểm Đấu giá viên tuyên bố người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

21.1. Quyền của người trúng đấu giá:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

21.2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;

- Người mua được tài sản phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và có trách nhiệm tự nộp phí, lệ phí công chứng, các khoản thuế, phí, lệ phí khác có liên quan đến việc đăng ký chuyển quyền sử dụng, sở hữu tài sản (trong trường hợp pháp luật có quy định);

- Các nghĩa vụ khác được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Trách nhiệm của người có tài sản đấu giá

- Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá;
- Phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng tổ chức cho người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản theo kế hoạch của Công ty;
- Có trách nhiệm yêu cầu người đang quản lý và trông coi tài sản giữ nguyên hiện trạng tài sản như khi người đăng ký tham gia đấu giá đến xem cho đến khi bàn giao xong cho người trúng đấu giá; giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến tài sản đấu giá;
- Có trách nhiệm bàn giao tài sản và cung cấp toàn bộ những văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản để làm các thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản theo quy định tại Điều 106 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014);
- Có trách nhiệm ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- Thanh toán cho Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng giá dịch vụ đấu giá và các chi phí khác theo thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 1003.01/2025/HĐDG-DGTH ngày 10/3/2025 ký giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng.

Điều 23. Trách nhiệm của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng

- Thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế do Công ty ban hành.
- Thực hiện đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024, các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 24. Tổ chức thực hiện

Cán bộ, nhân viên của Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Hưng, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá và các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế cuộc đấu giá này./.


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Vân Hoa